

1501170-59.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, deve permanecer, eis que comprovada pelo laudo pericial de fls.298/301. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma. Confira-se: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501170-59.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501170-59.2022.8.26.0616 2022/000821

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128846/2022 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 24915768 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2128846 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID SAMPAIO JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

MARCELO DOUGLAS AGUIAR e DAVID SAMPAIO JÚNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, em data anterior e até o dia 11 de maio de 2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta também que, no dia 11 de maio de 2022, por volta de 17h30min, no cruzamento

da Rua José Benedito Medeiros Aguiar com a Avenida Florêncio de Paiva, Vila Joia - Jardim Modelo, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, MARCELO trazia consigo, para fins de tráfico: a) 07 tubos plásticos contendo cocaína em forma de crack, com peso de 1,39 g; b) 03 invólucros contendo cocaína em forma de crack, com peso de 0,56 g; c) 07 porções contendo cocaína em pó, com peso de 4,47 g; d) 21 invólucros contendo Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso de 18,99 g; e) 02 potes contendo Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso de 0,55 g, os quais estavam inseridos em uma sacola plástica, bem como f) 04 porções contendo cocaína em forma de crack, com peso de 1,22 g; g) 01 pote contendo Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso de 0,48 g; e h) 01 frasco contendo substância líquida não identificada, drogas que estavam em suas vestes, tendo o denunciado DAVID concorrido de qualquer forma para que MARCELO trouxesse com ele as referidas porções de droga.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, DAVID, trazia consigo, para fins de tráfico, 04 invólucros contendo cocaína em forma de crack, com peso de 1,38g, tendo o denunciado MARCELO concorrido de qualquer forma para que DAVID trouxesse com ele as referidas porções de droga.

Denúncia recebida às fls.

Citado, o acusado ofereceu resposta à acusação às fls.209/210.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária. E, em relação ao acusado Marcelo, decretou-se sua revelia, suspendendo-se o processo e o prazo prescricional (fls.277/278).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu Marcelo.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.01/02, boletim de ocorrência de fls.09/14, auto de exibição e apreensão de fls.17/18, auto de constatação provisória de fls.25/29, laudos periciais de fls.287/293, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o acusado Marcelo.

Os policiais militares Marcos Roberto Pinheiro e Antonio Venâncio de Lima, em declarações complementares, narraram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos e assim que acessamos o local, avistamos dois indivíduos que assim que visualizaram a equipe, o Marcelo largou uma sacola na cor preta e tentou se evadir correndo, soltando outros entorpecentes que estavam no bolso, jogando para dentro de uma residência. De pronto, foi feita a busca pessoal. Com ele já não tinha mais nada de ilícito. Com o outro réu. Com o outro tinha 4 porções de crack. Pedimos ao morador que permitisse o acesso a casa em que foram jogados os entorpecentes. Na sacola, tinha entorpecentes e dinheiro, assim como anotações. O que chegou para a gente, por denúncia anônima, é que eles estariam instalando ali um ponto de tráfico, por isso fomos até lá. Tinha outro tipo de entorpecente, tinha maconha e lança perfume, também tinha cocaína. Não o conhecia, nunca tinha visto. Os dois indivíduos estavam próximos. Não tinham outras pessoas. Na hora que cheguei, eles correram, só foquei nos dois. O Marcelo dispensou os entorpecentes. Jogou tudo para dentro de uma casa. O morador abriu e retiramos essa pequena quantidade que ele jogou correndo.

O acusado Marcelo, interrogado, negou a prática delitiva. Disse que é usuário e já foi reconhecido pelo juiz. Eu moro na rua em que fui preso.

A versão apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado.

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Não obstante a negativa do acusado, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada. Os dois policiais civis, ouvidos sob o crivo do

contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes. Ambos indicaram o réu como sendo o indivíduo que se encontrava no interior do imóvel, perto de uma mochila contendo entorpecentes, além dos demais objetos apreendidos, todos relacionados à prática do delito.

Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os policiais não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade. São compromissados na forma da lei e a circunstância de serem guardas civis não desmerece os testemunhos, não os torna suspeitos. Não significa falha na prova e nem tão pouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos.

Também não há qualquer incongruência entre o que disseram os servidores públicos na fase extrajudicial e o que afirmaram em juízo.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

E nem se alegue que as porções encontradas não são suficientes para ensejar o tráfico, pois é comum que os traficantes mantenham consigo, junto ao corpo, apenas parte do entorpecente (só as porções para venda imediata, em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo), ocultando o restante (a maior parte) em locais próximos.

Soma-se o fato de que uma parte estava distribuída em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo. Ainda, foram apreendidos objetos típicos da prática do delito, com destaque para anotações de contabilidade. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

"PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94)

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente junto ao réu, de modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, deve permanecer, eis que comprovada pelo laudo pericial de fls.298/301. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. CRIME REALIZADO PRÓXIMO A IGREJA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...) 2. O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa (AgRg no AREsp 1.028.605/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, DJe 10/8/2018). Assim, tendo o delito sido cometido nas imediações de igrejas, impõe-se a manutenção da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.596/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021, g.n.).

E, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº11.343/06. Confira-se:

Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus à aplicação da redutora. (STJ - AgRg no HC: 695249 SP 2021/0303834-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, destacam-se os magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Leis Penais e Processuais Penais comentadas, 3ª edição, 2008, Editora RT, pág. 335: "associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa".

Neste sentido, a associação criminosa não se encontra comprovada nos autos, eis que não há nenhum elemento que o acusado Marcelo e o réu David tenham se associado para a prática da mercancia ilícita.

Assim, comprovadas autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que, na forma do artigo 59, do Código Penal e ao que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Verifico, ainda, que o réu é portador de Maus Antecedentes. Assim, fixo a pena base elevada em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, há que se considerar a reincidência atestada nos autos, devendo a pena ser elevada em 1/6, perfazendo 06 anos, 09 mês e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei Drogas, a pena será aumentada em 1/6, perfazendo 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa.

Como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 não deve ser concedido ao acusado, posto que reincidente e reincidente. Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica dos acusados, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, ideal para o prevenção e repressão do caso concreto.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar Marcelo Douglas Aguiar, qualificado nos autos, à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 793 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33 c/c artigo 40, III, ambos da lei 11343/06.

Julgo improcedente a ação penal para absolver Marcelo Douglas Aguiar, qualificado nos autos, da imputação prevista no artigo 35 da lei 11343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade. Desestrutura famílias e incentiva a diversos outros tipos de crimes gravíssimos que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas. Sabidamente o tráfico sustenta várias organizações criminosas que se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos. Como se não bastasse, transformou-se em crônico problema de saúde pública.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento "Prisão Preventiva Decretada".

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei nº 11.343/06 (fls.17/18).

Quanto aos telefones celulares, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra - CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls.17/18).

Autorizo, desde já, a destruição dos demais objetos: sacola, por inexpressividade econômica (fls.17/18).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA